

TESES DE CONTESTAÇÃO E RECURSO ORDINÁRIO (empregador)

TESE DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCO URBANO E RURAL

O reclamante **NÃO** tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício urbano ou rural** **porque** não é empregado, **pois** trabalhou de forma **não eventual** (explique usando as informações do enunciado) OU **não pessoal** (explique usando as informações do enunciado) OU **não subordinada** (explique usando as informações do enunciado) OU **não onerosa** (explique usando as informações do enunciado), **nos termos** dos arts. 2, 3, 13 e 29 da CLT.

TESE DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCO DOMÉSTICO

O reclamante **NÃO** tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício** **porque** não é empregada, **pois** trabalhou de forma **contínua** (diga a quantidade de dias) OU **subordinada** (explique usando as informações do enunciado) OU **para a pessoa ou família** (explique usando as informações do enunciado) OU com **finalidade lucrativa** (explique usando as informações do enunciado) OU **mediante salário** (explique usando as informações do enunciado), **nos termos** dos art. 1º da LC 150/15 e arts. 13 e 29 da CLT.

TESE DE INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS

A reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de horas extras** **porque** trabalhava dentro da **jornada normal/módulo semanal**, **pois** (diga a quantidade de horas trabalhadas e diga os horários, se for possível), **nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS, MINUTOS EXTRAS, INEXISTÊNCIA DE INTERVALO DE GERENTE OU OUTRO EMPREGADO QUE NÃO TENHA CONTROLE DE JORNADA

A reclamante **NÃO** tem direito ao pagamento de horas extras **porque** exercia das funções de (diga a função exercida), **pois** (descreva as características) estando excluído do controle de jornada, por expressa vedação legal, nos termos do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE MINUTOS EXTRAS

A reclamante **NÃO** tem direito ao pagamento de (diga a quantidade) minutos extras **porque** tal fato não é tempo à disposição do empregador, **pois** (descrever o fato), por expressa vedação legal, nos termos do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE HORAS NOTURNAS

O reclamante **NÃO** tem direito ao pagamento do adicional noturno **porque** não trabalhava no período noturno, **pois** trabalhava (diga a jornada trabalhada, se possível), nos termos do art. 73 da CLT e art. 7º inc. IX da CF.

TESE DE INTERVALO NÃO RESPEITADO

O reclamante **NÃO** tem direito ao pagamento de (diga a quantidade do intervalo requerida) **porque** o intervalo (diga qual intervalo) foi respeitado, **pois** (explique o fato), nos termos do art. (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

TESE DE INTERVALO INEXISTENTE

O reclamante **NÃO** tem direito ao pagamento de (diga a quantidade do intervalo requerida) **porque** o intervalo (diga qual intervalo) foi respeitado, **pois** o empregador não está obrigado a conceder o intervalo falta previsão legal, nos termos do art. (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

OU

O reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade do intervalo requerida) **porque o intervalo** (diga qual intervalo) **foi respeitado, pois** o empregado preenchia o cartão de ponto com o intervalo gozado/usufruído, conforme cartões de ponto ou outra prova (diga a prova descrita no enunciado) **nos termos do art.** (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

TESE DE DESCONTO

O reclamante **NÃO** tem direito à **devolução do valor descontado** (diga o que foi descontado) **porque o desconto é devido/válido/lícito, pois** (explique porque o desconto é devido), **nos termos do art.** (diga os dispositivos do desconto).

TESE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL

O reclamante **NÃO** tem direito às **diferenças salariais** (diga a diferença, se puder) **em porque não há equiparação salarial com** (diga o nome do outro empregado), **pois NÃO** trabalhava para o **mesmo empregador** (diga o nome do empregador), **NÃO exercia a mesma função** (diga o nome da função), **NÃO trabalhavam no mesmo estabelecimento** (diga o estabelecimento), **nos termos do art. 461** (diga os parágrafos específicos) da CLT.

TESE DE RETIFICAÇÃO DA CTPS

O reclamante **NÃO** tem direito a **retificação na sua CTPS para** (diga o que foi pedido) **porque** (diga o fato), **pois** (descreva usando as informações do enunciado), **nos termos do art. 29 da CLT** (e outro dispositivo específico, se houver).

TESE DE DIFERENÇAS SALARIAIS

O reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento das diferenças salariais** (diga o valor da diferença, caso tenha no enunciado) **porque** (explique o motivo), **pois** (descreva usando as informações do enunciado), **nos termos do** (diga os dispositivos).

TESE DE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

O reclamante **NÃO** tem direito **que** (diga a utilidade ou parcela) **seja integrada a sua remuneração** **porque** não tem natureza salarial, **pois** não é salário utilidade **e há expressa vedação legal, nos termos do** (diga os dispositivos).

TESE DE (RE) ENQUADRAMENTO FUNCIONAL OU MUDANÇA DE FUNÇÃO

O reclamante **NÃO** tem direito ao **(re)enquadramento na função** (diga a função), **porque o reclamante exerce as funções de** (descreva as funções de acordo com o enunciado da questão), **pois** (explique usando as informações do enunciado), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE DE VALIDADE DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA

O reclamante **NÃO** tem direito a **nulidade da dispensa com justa causa** **porque** ele cometeu **falta grave** (diga falta grave), **pois** (explique porque ele cometeu falta grave de acordo com o enunciado da questão), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA

O reclamante **NÃO** tem direito de **retonar a** (diga a Cidade ou Estado de origem) **porque a transferência é válida**, **pois** (explique porque a transferência é válida), nos termos do Art. 469 e parágrafos da CLT.

TESE DE ADICIONAL

O reclamante **NÃO** tem direito ao **adicional de** (diga o adicional) **porque não** trabalhava em atividade (diga qual atividade: se insalubre ou perigosa), **pois** (explique porque não era insalubre/perigosa), nos termos do art. (diga o dispositivo).

TESE DE REINTEGRAÇÃO DE ESTÁVEL

O reclamante **NÃO** tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque** não tem estabilidade, (diga a estabilidade desejada), **pois** (explique porque não tem estabilidade), **por falta de previsão legal**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade).

TESE DE REINTEGRAÇÃO DE NÃO ESTÁVEL

O reclamante **NÃO** tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque** sua dispensa é válida, **pois** (explique porque a dispensa é válida), **por falta de previsão legal**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade).

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O reclamante **NÃO** tem direito a **indenização por DANO MORAL** **porque** o empregador **não cometeu ato ilícito**, **pois** (explique o fato não gerador de dano), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

O reclamante **NÃO** tem direito a **indenização por DANO MATERIAL** **porque não houve gasto** **OU não houve a comprovação do gasto** (explique usando as informações do enunciado da questão) **OU** **porque** não deixou de ganhar (diga o que) **em decorrência de ato do empregador**, **pois** (explique o ato do empregador usando as informações do enunciado), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO

O reclamante **NÃO** tem direito a indenização por DANO ESTÉTICO **porque** não sofreu DEFORMIDADE FÍSICA EXTERNA OU APARENTE em decorrência de o empregador, **pois** (explique o fato de acordo com as informações do enunciado), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE PENSÃO VITALÍCIA OU TEMPORÁRIA

O reclamante **NÃO** tem direito a **PENSÃO** (diga se vitalícia ou temporária), correspondente a (diga o percentual da pensão) do salário do empregado **porque** **NÃO** sofreu redução de sua capacidade para o trabalho, **pois** (explique o fato de acordo com as informações contidas no enunciado da questão), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE GENÉRICA

O reclamante **NÃO tem direito** a tal coisa **porque** (diga o fato), **pois** (explique o fato utilizando o enunciado da questão), nos termos de (diga o dispositivo específico).